

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ישראל אייכלר

1577/25/פ

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – הסעת תלמידים), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 27.1 בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949¹, אחרי סעיף 7א יבוא:

"הסעות תלמידים 27.1. (א) ילד או נער הזכאי לחינוך חינוך והלומד במוסד חינוך מוכר, במרחק העולה על מרחק סביר ממקום מגוריו, זכאי להסעה ללא תשלום למוסד החינוך שבו הוא לומד ובחזרה למקום מגוריו; השר באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת (בסעיף זה – הוועדה), יקבע הוראות לעניין אופן קיום ההסעות ומהו מרחק סביר לעניין סעיף קטן זה.

(ב) רשות החינוך המקומית אחראית לקיום ההסעות לפי סעיף קטן (א).

(ג) מימון ההסעות לפי סעיף זה לילדים ולנערים הגרים בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית מסוימת, יהא מוטל על המדינה ועל אותה הרשות המקומית במשותף; השר יקבע לגבי כל שנת לימודים ולגבי כל רשות חינוך מקומית את שיעורי ההשתתפות לפי סעיף זה, במסגרת שיעורי ההשתתפות הקבועים לפי סעיף 7(ב)."

דברי הסבר

מאז חוק לימוד חובה נקבעו הסדרי הסעות תלמידים בין משרד החינוך לבין השלטון המקומי. במשך עשרות שנים פעלו הסדרי ההסעות ללא בעיות וללא ערעורים. על פי הסדרים אלה קבע משרד

¹ ס"ח התש"ט, עמ' 287.

החינוך את כללי הזכאות להסעות, והביצוע הוטל על השלטון המקומי. ככלל, נקבע שתלמידים הלומדים בגן חובה ועד כיתה ד', בחינוך הרגיל, הגרים במרחק העולה על שני ק"מ מבית הספר וכן תלמידי כיתות ה' עד י"ב הגרים במרחק העולה על שלושה ק"מ מבית הספר זכאים להסעה. במועצות האזוריות נקבעו הסדרי הסעות מיוחדים המתחשבים בפיזור הגדול של התלמידים.

מימון ההסעות נקבע כך שמשדך החינוך מימן 50% מעלות ההסעות ברשויות המקומיות, ובמועצות האזוריות 90%. את היתר מימנו הרשויות המקומיות והאזוריות. בשנים האחרונות, עקב הקיצוצים במשדך החינוך וברשויות המקומיות התברר כי המדינה והרשויות המקומיות שינו את מימון הסדרי ההסעות שפעלו עשרות שנים באופן שמספר לא מבוטל של תלמידים שהיו זכאים להסעות, נותרו ללא הסעות. בשנים האחרונות חלו שינויים בהסדרי המימון של הרשויות המקומיות באופן שרשויות מקומיות נטולות מענק זכות למימון מדינה בשיעור של 40% בלבד ובמועצות האזוריות מימון המדינה פחת ל-85%. ברשויות מקומיות ואזוריות בהן חלה חובה של הסעות ממוגנות ירי, מימון המדינה הוא בשיעור של 90%. ברשויות מקומיות הנכללות במדד החדש של עדיפות לאומית הועלה שיעור ההשתתפות של המדינה מ-50% ל-80%.

כתוצאה מהקיצוצים ומהשינויים הרבים יש רשויות מקומיות שהתנערו מההסדרים שפעלו עשרות שנים וביטלו באופן חד צדדי את ההסעות. ביטולים אלה הטילו עול כספי נוסף על הורי התלמידים הזכאים לחינוך חינם.

תמונת מצב זו נכונה לחינוך הרגיל. לעומת זאת, בחינוך המיוחד קיים חוק המסדיר את ההסעות ואת מימונן. מאז חוקק החוק אין בעיות בהסעות תלמידי החינוך המיוחד.

אשר על כן, מוצע להסדיר את ההסעות בחינוך הרגיל כדוגמת הסדרת ההסעות בחינוך המיוחד. מוצע כי ילד או נער הזכאי לחינוך חינם והלומד במוסד חינוך מוכר, יהיה זכאי להסעות ללא תשלום למוסד החינוך ובחזרה ממנו, אם מוסד החינוך נמצא במרחק העולה על מרחק סביר ממקום מגוריו, כפי שיקבע השר באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. האחריות לקיום ההסעות כאמור תהיה מוטלת על רשות החינוך המקומית והמימון יעשה במשותף על ידי רשות החינוך המקומית והמדינה לפי הוראות שיקבע השר.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1346/24).

הצעת החוק זהה לפ/1346/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)